

종 자 시 료 량 일 부 개 정 고 시 안

종자 시료량 일부개정고시안

□ 개정이유

- 고시 명 변경, 종자 제출 시기 변경, 재검토 기한 재설정 등 사용자 편의 제고를 위해 관련 내용 보완

□ 법적근거

- 식물신품종 보호법 제30조, 제54조, 시행규칙 제53조
 - 품종보호권 출원 품종의 종자 시료를 제출·보관·관리하도록 규정
- 수산종자산업육성법 제28조, 시행규칙 제30조
 - 생산·수입 판매 신고 품종의 종자 시료를 제출·보관·관리하도록 규정

□ 주요내용

- 고시 명 "종자 시료량"을 "종자시료제출기준"으로 변경
- 제3조의 제출 종자 시료가 오염*된 경우 다시 제출하도록 명문화
 - * 현행 오염생물을 규조류, 남조류 등으로 구체화
- 제4조 재검토 기한 도래에 따른 기한 재설정
 - * 재검토 기한 기준일('21.1.1. → '24.7.1.) 연장
- 별표1의 종자 시료량에 특성조사요령이 제정된 염생식물* 3종 추가
 - * 염생식물(3종): 갯개미자리, 통통마디, 나문재
- 종자 제출 시기 보완
 - * [별표1, 주) 1의 종자 제출 시기(시험용 종자 → 시험용, 보관용 종자) 보완

□ 참고사항

- 관계법령 : 해당사항 없음
- 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 합 의 : 해당기관 없음
- 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 행정규제: 규제심사완료(규제대상 없음)

종자 시료량 일부개정고시안

종자 시료량 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시 명 "**종자 시료량**"을 "**종자시료제출기준**"으로 한다.

제3조 중 "**한다**"를 "**하며, 제출된 종자가 규조류, 남조류 등에 오염된 경우 종자 시료를 다시 제출하게 할 수 있다**"로 한다.

제4조 중 "**2021년 1월 1일**"을 "**2024년 7월 1일**"로, "**12월 31일**"을 "**6월 30일**"로 한다.

부 칙

"제1조(시행일) 이 고시는 **고시한 날부터 시행한다**"를 "**이 고시는 발령한 날부터 시행한다**"로 한다.

제2조를 삭제한다.

별표1은 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]

품종보호 종자 시료 제출기준

작 물	종자 시료량(품종보호)	비 고
김	시험용 : 유리사상체 1g 보관용 : 유리사상체 1g	시험용은 재배시험이 가능한 종자
미 역	시험용 : 종묘가 부착된 종사 2틀 보관용 : 암·수 유리배우체 각 1g 또는 포자엽 8g	시험용은 재배시험이 가능한 종자(1틀 : 200m)
다시마	시험용 : 종묘가 부착된 종사 2틀 보관용 : 암·수 유리배우체 각 1g 또는 포자엽 8g	시험용은 재배시험이 가능한 종자(1틀 : 200m)
기 타 해조류	시험용 : 종묘가 부착된 종사 2틀 보관용 : 보관 가능한 종자 1g 이상	시험용은 재배시험이 가능한 종자(1틀 : 200m)
갯개미자리	시험용 : 5,000립 보관용 : 5,000립	발아율 70% 이상
통통마디	시험용 : 2,500립 보관용 : 2,500립	발아율 70% 이상
나문재	시험용 : 500립 보관용 : 500립	발아율 70% 이상

- 주) 1. 보관용 종자는 품종보호 출원 시 제출해야 하고, 시험용 종자는 재배시험 기간 동안 매 작기(作期) 마다 적기에 제출해야 한다.
2. 국립수산물과학원장이 종자의 특성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 시료량을 가감하여 별도로 정할 수 있으며, 발아 및 생육이 불량한 경우 종자시료를 추가로 제출하게 할 수 있다.
3. 현지심사 시에는 시험용 종자를 제출하지 않아도 된다.

별표2는 다음과 같이 개정한다.

[별표 2]

**품종의 생산·수입판매 신고용 종자 시료
제출기준**

작 물 구 분		종자 시료량
수산식물	김	유리사상체 1g
	미 역	암·수 유리배우체 각 1g 또는 포자엽 8g
	다시마	암·수 유리배우체 각 1g 또는 포자엽 8g
	기 타	보관 가능한 종자 1g 이상

주) 국립수산물과학원장이 종자의 특성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 시료량을 가감하여 별도로 정할 수 있으며, 발아 및 생육이 불량한 경우 종자시료를 추가로 제출하게 할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
종자 시료량	종자시료제출기준
제1조(목적) 이 고시는 「식물신 품종 보호법」 제30조, 「수산종 자산업육성법」 제28조, 제33조 및 같은 법 시행규칙 제30조, 제 35조에 따라 <u>종자 시료량</u> 에 관 한 필요한 사항을 정함을 목적 으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- <u>종자시료제출기준</u> ----- ----- -----
제2조(종자 시료량) 「식물신품종 보호법」 제30조, 「수산종자산 업육성법」 제28조, 제33조 및 같은 법 시행규칙 제30조, 제35 조에 따른 품종보호 <u>종자 시료 량과</u> 품종생산·수입판매신고 용 <u>종자 시료량</u> 은 별표 1 및 별 표 2와 같다.	제2조(종자 시료량) ----- ----- ----- ----- <u>종자와</u> ----- ----- ----- <u>종자의 시료 제출기준은</u> ----- -----
제3조(종자 시료) 종자 시료는 품 종 고유특성의 유지를 위하여 다른 오염생물이 포함되지 않은 순수 배양된 종자이어야 <u>한다</u> .	제3조(종자 시료) ----- ----- ----- ----- <u>하며,</u> <u>제출된 종자가 규조류, 남조류</u> <u>등에 오염된 경우 종자 시료를</u> <u>다시 제출하게 할 수 있다.</u>
제4조(재검토 기한) 국립수산과학	제4조(재검토 기한) -----

원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일까지</u>를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- ----- ----- <u>2024년 7월 1일</u> ----- ----- <u>6월 30일</u> ----- ----- ----- -----.
부 칙 <u>제1조(시행일)</u> 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. <u>제2조(재검토기한)</u> 이 고시는 2015년 1월 18일까지 “[훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정](대통령훈령 제248호)” 제7조 제3항 제2호에 따라 재검토하여야 한다	부 칙 <u>이 고시는 발령한 날부터 시행한다.</u> <삭 제>